

1511531-38.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... 55/63 - processo nº 3001574-25.2013.8.26.0075; roubo majorado, "em cumprimento de pena"; e processo nº 0002192-91.2016.8.26.0535; roubo majorado, "por cumprir"). Nesse passo, de rigor a compensação parcial da atenuante genérica com a dupla reincidência específica de TIAGO, devendo prevalecer, no caso, a incidência de 01 (uma) das condenações anteriores como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1511531-38.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1511531-38.2022.8.26.0228 - 2022/000609

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO PAULINO

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

TIAGO PAULINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, por três vezes, c.c. artigo 70, ambos do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 11 de maio de 2022, por volta das 15 horas e 40 minutos, na Rua Imbiras, na altura do nº 250, nesta cidade e comarca da Capital/SP, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu, para si, 01 (um) aparelho celular Samsung/J2, pertencente à vítima Michele Cristina Martins, 01 (um) aparelho celular Samsung/J1, pertencente à vítima Angélica Ferreira de Araújo, e 01 (um) aparelho celular Motorola/G7, pertencente à vítima Leidilaine Santos Farias (fls. 84/87).

A denúncia foi recebida (fls. 100/12), o réu foi citado e intimado (fl. 128) e apresentou Resposta à Acusação (fl. 132).

Mantido o recebimento da inicial acusatória (fl. 168).

Em audiência de instrução, debates e julgamento realizada em 21 de outubro de 2022, foram tomadas as declarações das vítimas Michele Cristina Martins de Lima, Angélica Ferreira de Araújo e Leidilane Santos Farias e colhido o depoimento da testemunha comum Fabio Matos da Silva. Ato contínuo, o réu foi interrogado (fls. 186/190). Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 186/188).

A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois o conjunto probatório mostra-se frágil. Subsidiariamente, pugnou pela i) fixação das penas-bases nos mínimos legais; ii) reconhecimento da confissão espontânea, bem como sua compensação com

"eventual agravante da reincidência"; iii) reconhecimento do crime único; iv) fixação de regime prisional "diverso do fechado"; v) detração penal; e vi) concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 188/190).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Termos de Depoimentos (fls. 02 e 03), Termos de Declarações (fls. 04, 05 e 06), Boletim de Ocorrência (fls. 08/11), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14/15), Autos de Reconhecimento Pessoal Positivo (fls. 16, 17 e 18), Autos de Reconhecimento de Objeto (fls. 19, 20 e 21), Autos de Entrega (fls. 22, 23 e 24), Relatório Final (fls. 75/77) e Laudo Pericial do Simulacro de Arma de Fogo (fls. 124/127), bem como pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

A vítima Angélica Ferreira de Araújo contou que, no dia dos fatos, saiu mais cedo do trabalho e foi pegar seu filho na creche; enquanto esperava o horário de retirada da criança, o réu encostou a seu lado e retirou uma arma de dentro da mochila que ele carregava; em seguida, o acusado colocou a arma em sua testa e exigiu que lhe desse o aparelho celular. O roubador subtraiu os aparelhos celulares de outras 02 (duas) pessoas que estavam próximas, as quais também aguardavam os filhos sair da creche. O réu saiu andando tranquilamente após o cometimento do crime. Assim que o réu tomou distância, começaram a gritar para alardear o ocorrido; uma pessoa avisou que o roubador havia trocado de vestimenta, para despistar. Narrou que uma viatura passava pelo local e informaram aos policiais a ocorrência; ato contínuo, recebeu a informação de que o acusado havia sido preso "na rua de baixo". Foi ao distrito policial para tentar recuperar o aparelho subtraído; recuperou o telefone. Reconheceu o réu na delegacia e em juízo. Não teve qualquer dúvida nos reconhecimentos efetuados. Ficou sabendo na delegacia que a arma empunhada pelo réu era um simulacro. Elucidou que, no momento do roubo, o acusado estava com "uma blusa azul, de listra"; quando foi preso, o réu estava com "uma blusa preta".

A ofendida Leidilaine Santos Farias narrou que estava aguardando seu filho sair da creche no dia da ocorrência e viu o momento em que o acusado anunciou o assalto a uma das mães que estava ali esperando o filho também; viu ele "sacando a arma". Quando notou que ele havia subtraído o celular da primeira vítima, tentou guardar o seu aparelho em sua bolsa, contudo, o réu lhe disse que não adiantaria e exigiu seu telefone; o acusado roubou, ainda, outra pessoa que estava no local; o réu "pegou os aparelhos e desceu a rua". Um "rapaz que veio subindo a rua" avisou que o roubador havia trocado de roupa. Avistou, junto de outra vítima, uma viatura policial e informaram o ocorrido; pouco tempo depois, os policiais detiveram o réu. Foram todos ao distrito policial; reconheceu o acusado na delegacia e em juízo. O aparelho celular foi recuperado.

A ofendida Michele Cristina Martins de Lima narrou que no dia da ocorrência fora buscar uma de suas filhas na creche; estava ao telefone celular conversando com outra filha e o réu anunciou o assalto - "ele veio e pôs a arma na minha cabeça e mandou passar o celular pra ele. Eu dei o celular pra ele e ele foi embora". Foi assaltada junto de outras "02 (duas) meninas". Contou que diante da situação sua pressão baixou e foi socorrida para o interior da creche pela diretora; algum tempo depois, os policiais chegaram na creche e foi levada ao distrito policial para prestar suas declarações sobre os fatos. Reconheceu o réu na delegacia e em juízo. Recuperou o aparelho celular, o qual ainda "estava pagando". Na delegacia, o réu estava com "uma camiseta preta". Foi a última a ser assaltada; não chegou a ver o momento em que o réu subtraía os aparelhos das duas primeiras vítimas.

Fábio Matos da Silva, policial militar, narrou que estava em patrulhamento; faz parte da ROCAM. Irradiaram via COPOM a notícia de um "roubo a transeunte"; foram repassadas as características de "um indivíduo de camiseta preta, calça jeans e mochila preta". Durante o patrulhamento visualizaram uma pessoa com as características informadas e realizaram a abordagem; havia no interior da mochila do réu "03 (três) celulares e um simulacro de pistola". Indagado, o acusado

confessou informalmente que havia roubado os aparelhos. Recordar-se que as vítimas reconheceram o acusado, na delegacia, como a pessoa que praticou o delito patrimonial. Explicou que abordaram o réu em local "relativamente próximo" ao ponto onde ele cometeu os roubos - "uns cinco minutos a pé, no máximo dez minutos a pé". Em solo policial, TIAGO PAULINO permaneceu silente (fl. 07). Em juízo, assumiu a prática dos delitos. Aduziu que havia perdido o emprego havia pouco tempo e sua esposa fora diagnosticada com uma doença oncológica; estavam com dificuldades para arcar com os exames e passavam por dificuldades financeiras. Assentou que não apontou "a arma na cara de ninguém" - "só saquei a arma [...], um simulacro de plástico". Subtraiu os aparelhos celulares das 03 (três) vítimas. Está arrependido.

Essas são as provas colhidas nos autos e, diante delas, outra solução não há que condenar o réu pelos crimes de roubo.

A confissão do acusado foi corroborada pelas firmes declarações das vítimas, as quais reconheceram, sem sombra de dúvidas, TIAGO em solo policial e em juízo. As declarações das vítimas foram seguras e merecem crédito, pois elas não teriam proveito algum em mentirem em juízo a fim de incriminar pessoa inocente. O único interesse é, pois, apontar o verdadeiro culpado (JTACrimSP, 86/226, 91/407, 94/341 e 100/250-266; JTJ-SP, 154/306, 165/339, 176/324 e 184/305; JTAERGS, 85/97). Como se não fosse suficiente, o depoimento da testemunha comum dá ainda mais certeza de que a confissão judicial do acusado reveste-se de veracidade.

É dizer, o depoimento prestado pelo policial em juízo foi no mesmo sentido de seu relato em sede investigativa (fl. 02).

Aliás, o simples fato da testemunha ouvida ser policial nada significa para que seja desconsiderado seu depoimento ou que este seja recebido com reservas.

Saliente-se que eventuais pequenas divergências em seu relato não retiram o valor probatório do depoimento, porquanto seus aspectos nucleares afiguram-se congruentes e concatenados.

[...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...] (HC 418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.04.2018, DJe 27.04.2018)

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação, não restando dúvida de que TIAGO cometeu os crimes de roubo contra 03 (três) vítimas, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo para exercer suas ameaças (fls. 124/127 - Laudo Pericial).

No mais, os crimes restaram consumados com a inversão da posse dos bens, salientando-se, uma vez mais, que o réu foi preso em flagrante com os celulares das vítimas Michele, Leidilaine e Angélica.

Por fim, não há falar em crime único e, da mesma forma, incabível reconhecer o concurso formal de crimes.

Denota-se do caso em tela que os crimes de roubo foram cometidos mediante mais de uma ação pelas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo os delitos subsequentes serem havidos como continuação do primeiro, nos exatos termos do artigo 71 do Código Penal.

Caracterizadas, portanto, as infrações penais a condenação é medida que se impõe. Passo à dosagem das penas.

O réu possui 31 (trinta e um) anos de idade, é casado e tem 01 (uma) enteada de 05 (cinco) anos - "mora comigo e com a minha esposa". Estudou até a 7ª (sétima) Série; interrompeu os estudos quando tinha 15 (quinze) anos de idade, pois "ficou desgostoso dos estudos" e se envolveu "com pessoas de má influência"; à época, morava com seus pais, os quais insistiram muito para que voltasse a estudar.

Trabalha como azulejista e cabeleireiro; recebia aproximadamente R\$ 3.000,00 (três mil reais) por mês. Morava em casa própria. Estava trabalhando quando foi preso; sua esposa havia perdido o serviço quando fora preso. Perdeu contato com a esposa após a prisão. Foi processado criminalmente por 03 (três) vezes, "o mesmo delito"

de roubo.

Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, consigno que o acusado ostenta mau antecedente, inclusive pela prática de crime patrimonial (fls. 51/53 - processo nº 0041891-28.2011.8.26.0224; roubo majorado). Logo, pela circunstância prejudicial apontada, exaspero as penas no coeficiente de 1/6 (um sexto), perfazendo 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea de TIAGO, o qual assumiu a prática delitiva em juízo. Ainda, sobressai a dupla reincidência específica do acusado (fls. 51/53 e 55/63 - processo nº 3001574-25.2013.8.26.0075; roubo majorado, "em cumprimento de pena"; e processo nº 0002192-91.2016.8.26.0535; roubo majorado, "por cumprir"). Nesse passo, de rigor a compensação parcial da atenuante genérica com a dupla reincidência específica de TIAGO, devendo prevalecer, no caso, a incidência de 01 (uma) das condenações anteriores como fator de elevação das penas: "Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente [...]" (STJ - AgRg no HC 462544/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/03/2021, p. 30/03/2021).

Assim, ante a consideração da reincidência específica prevalecente, elevo as sanções na fração de 1/5 (um quinto), resultando em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, nada obstante o preclaro entendimento do i. Representante do Ministério Público, não se verifica no caso em tela o concurso formal de crimes (CP, art. 70), pois os delitos de roubo foram cometidos mediante mais de uma ação pelas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo os delitos subsequentes serem havidos como continuação do primeiro, nos termos do artigo 71 do Código Penal.

Assim sendo, pertinente o acréscimo de 1/5 (um quinto) numa das penas impostas - 03 (três) vítimas - resultando em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, no piso.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu TIAGO PAULINO, devidamente qualificado, como incurso no artigo 157, caput, na forma do artigo 71 c.c. artigo 61, inciso I; c.c. artigo 65, inciso III, 'd', todos do Código Penal às penas de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Atenta aos critérios do artigo 33, § 2º, "b" e § 3º; c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, o único possível em face da quantidade de pena aplicada, do mau antecedente e da dupla reincidência específica, além da gravidade das condutas praticadas mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo contra vítimas sabidamente indefesas.

Deixo de computar o período de prisão preventiva do réu para determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, vez que não há nos autos provas dos requisitos necessários.

A progressão de regime, como se sabe, não é fundada exclusivamente no critério objetivo. Depende, também, do mérito do sentenciado. É o que dispõe o artigo 112 da Lei de Execuções Penais: A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por força do artigo 44, incisos I, II e III do Código Penal.

Nego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, porquanto permaneceu preso durante toda a instrução, sendo ilógica a hipótese de soltura após sentença penal condenatória (STF - HC 89.824/MS, Rel. Ministro Ayres Britto, dje. 28.08.2008).

Diante disso, em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal dou por revisada e mantida sua prisão cautelar.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Em caso de recurso por qualquer das partes, expeça-se guia de execução provisória para início de cumprimento de pena. Após o trânsito em julgado, adite-se a guia definitiva, se o caso. Oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elaborem-se os cálculos. O réu fica dispensado do recolhimento das custas processuais, vez que assistido pela Defensoria Pública Estadual e, no cenário dos autos, presume-se a hipossuficiência de recursos.

Fica autorizada a destruição do simulacro de arma de fogo apreendido nos autos. Oficie-se oportunamente.

Comuniquem-se às vítimas, consoante determinação legal (CPP, art. 201, § 2º).

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

MANOELA ASSEF DA SILVA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA